

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 330/2539 นาย สนั่น วงศ์พัฑฒันท์  
นาย ชัยวัฒน์ อรุณทัตยวิวัฒน์ กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 227

โจทก์ไม่มีพยานว่าจำเลยทั้งสองร่วมกันปลอมเอกสารตามที่โจทก์ขอให้ศาล  
หมายเรียกอย่างไรโดยเมื่อได้รับหมายเรียกจำเลยทั้งสองได้ให้เจ้าหน้าที่ค้นหา  
เอกสารดังกล่าวและเมื่อตรวจแล้วเห็นว่าตรงตามหมายเรียกจึงลงลายมือชื่อรับรอง  
สำเนาเอกสารที่ถ่ายจากเอกสารดังกล่าวแล้วส่งศาลโดยปฏิบัติตามระเบียบของทาง  
ราชการพยานโจทก์จึงไม่พอพียงลงโทษจำเลยทั้งสองได้แม้เอกสารซึ่งเป็นต้นฉบับจะ  
ถูกปลอมแปลงก็ตาม

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157, 161, 188, 264, 265, 268, 83, 84, 86, 90, 91, 59

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้วเห็นว่าคดีมีมูลเฉพาะข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157, 161, 264, 265, 268 ให้ประทับฟ้องข้อหาอื่นให้ยกฟ้อง

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

# ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

# โจทก์อุทธรณ์

## ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกาโดยผู้พิพากษาซึ่งลงชื่อในคำพิพากษาศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า"พิเคราะห์แล้วข้อเท็จจริงฟังได้ตามที่โจทก์และจำเลยทั้งสองนำเสนอว่าเอกสารหมายเลข.2แผ่นที่2ถึง5เป็นเอกสารที่โจทก์ขอให้ศาลออกหมายเรียกมาเป็นพยานในคดีก่อนและจำเลยที่1ได้ส่งสำเนาเอกสารหมายเลข.2ถึงอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาโดยจำเลยที่2ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องแต่ปรากฏว่าเอกสารหมายเลข.2แผ่นที่2ถึง5ไม่มีตราประทับของสำนักงานเลขาธิการในแผ่นที่2และบันทึกของโจทก์ในแผ่นที่5ไม่ตรงกับเอกสารหมายเลข.1ซึ่งเป็นต้นฉบับมีปัญหาคือจะต้องวินิจฉัยตามที่โจทก์ฎีกาว่าจำเลยทั้งสองกระทำความผิดตามที่โจทก์ฟ้องหรือไม่ จำเลยที่1เบิกความว่าสำเนาพยานเอกสารซึ่งส่งไปศาลพร้อมหนังสือนำเสนอตามเอกสารหมายเลข.2จำเลยที่2เป็นผู้รับรองสำเนาถูกต้องตามเอกสารหมายเลข.2จำเลยที่1ได้ตรวจดูแล้วว่าเป็นหนังสือที่มท1402/914ลงวันที่16ธันวาคม2530ตรงกับหมายเรียกพยานของศาลอาญามับลงวันที่15ตุลาคม2533จึงลงนามส่งไปให้ศาลอาญาตามหมายเรียกจำเลยที่2เบิกความเป็นพยานว่าได้ให้เจ้าหน้าที่ค้นหาเอกสารได้แล้วนำเอกสารดังกล่าวมาเสนอโดยทำบันทึกเสนอเพื่อลงนามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมายเลข.20นาง จุฑารัตน์ วัฒนลิขิต ได้แนบสำเนาเอกสารตามหมายเรียกของศาลอาญามาพร้อมกับบันทึกข้อความเอกสารหมายเลข.20ด้วยเอกสารที่แนบมากับบันทึกเอกสารหมายเลข.20คือเอกสารท้ายเอกสารหมายเลข.2ได้ตรวจดูแล้วเป็นเอกสารตามหมายเรียกของศาลอาญาแต่ไม่ได้ตรวจดูต้นฉบับของเอกสารเพราะเชื่อเจ้าหน้าที่ว่าได้ถ่ายมาจากต้นฉบับที่แท้จริงเมื่อรับรองถูกต้องแล้วได้ส่งเอกสารไปยังสำนักงาน

เลขานุการกรมนาง จุฑารัตน์วัฒนลิขิต เบิกความเป็นพยานจำเลยทั้งสองว่าเมื่อ  
ค้นหาเอกสารได้แล้วได้ทำบันทึกปะหน้าเสนอเลขานุการกรมตามเอกสารหมา  
ยล.20ให้จำเลยที่2ลงนามเห็นว่าตามหมายเรียกพยานเอกสารหรือวัตถุพยานของ  
ศาลอาญาลงวันที่15ตุลาคม2533กำหนดให้ส่งเอกสารคือหนังสือที่มท1402/914ลง  
วันที่16ธันวาคม2530เท่านั้นซึ่งจำเลยทั้งสองนำสืบว่าได้ให้เจ้าหน้าที่ค้นหาเอกสารดัง  
กล่าวเมื่อตรวจเห็นว่าตรงตามหมายเรียกจึงลงลายมือชื่อรับรองและส่งศาลอาญาโดย  
ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ जोतकीไม่มีพยานว่าจำเลยทั้งสองได้ร่วมกันปลอม  
เอกสารหมายจ.2อย่างไรคงคาดหมายเอาว่าจำเลยทั้งสองร่วมกันปลอมเพราะมี  
สาเหตุกับ जोतकीเท่านั้นพยาน जोतकीจึงไม่พอฟังลงโทษจำเลยทั้งสองได้ฎีกา जोतकीฟัง  
ไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สถิตย์ ไพเราะ-พรชัย สมรรถเวช-สมคิด ไตรโสรัส)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ